Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Correntes

Pç Agamenom Magalhães, S/N, Centro, CORRENTES - PE - CEP: 55315-000 - F:(87) 37722919

Processo nº 0000099-88.2024.8.17.2520

AUTOR(A): PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CORRENTES

RÉU: MUNICIPIO DE CORRENTES

SENTENÇA

Trata-se de **AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO** proposta pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** em face do **MUNICÍPIO DE CORRENTES**, partes qualificadas, sob alegação de que a idosa CICERA SALUSTRIANO DE JESUS é portadora **de HD de PNM nasocomial/FA crônica/AVC/CCPP, faz uso de TQT do tipo Shiley, hipersecretiva sendo necessário aspiração de TQT e boca**, requerendo, assim, o fornecimento de **aspirador portátil em seu domicílio, bem como todo o material descartável utilizado na aspiração (luva estéril, sonda de aspiração, soro fisiológico, gaze, etc.), com acompanhamento de equipe multidisciplinar, em especial, atendimento fisioterapêutico, a fim de otimizar função respiratória e funcional** (declaração médica anexa à prefacial).

Decisão de Id 164085716 deferiu a tutela antecipada e determinou a citação do ente público promovido.

O Município de Correntes, devidamente citado, deixou escoar in albis o prazo para contestação, segundo informa a certidão de Id 171102987.

Em despacho prolatado ao Id 172451864, foi decretada a revelia, sem, contudo, aplicar seus efeitos por se tratar de direito indisponível.

Intimada, a parte autora informou que não havia mais provas a produzir e requereu o julgamento antecipado do pedido.

É o Relatório. **Decido.**

Considerando que os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo e que não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.657.156, sob o rito dos recursos repetitivos (**Tema 106**), estabeleceu que a concessão de **medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS** exige e a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido pelo médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2. Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3. Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), observados os usos autorizados pela agência.

A redação do art. 196, CRFB/88, e a magnitude do caput, do art. 5º, da Norma Matriz, cujo fundamento de validade irradia dever do Estado e direito de todos a saúde. Não há espaço para exceções, problemáticas ou questiúnculas da Administração.

Neste mesmo raciocínio "o Sistema Único de Saúde - SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna" (STJ- 213733 - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 842866/MT (2006/0265547-7), 1ª Turma do STJ, Rel. Luiz Fux. j. 12.06.2007, maioria, DJ 03.09.2007).

Demonstrada a necessidade da parte autora ver atendida a sua pretensão, materializada na manutenção da saúde, constitucionalmente garantida, uma vez assegurado seu direito.

Observo que no caso concreto a autora é portadora **de HD de PNM nasocomial/FA crônica/AVC/CCPP, faz uso de TQT do tipo Shiley, hipersecretiva sendo necessário aspiração de TQT e boca**, razão pela qual necessita do uso contínuo e regular de **aspirador portátil em seu domicílio, bem como todo o material descartável utilizado na aspiração (luva estéril, sonda de aspiração, soro fisiológico, gaze, etc.), com acompanhamento de equipe multidisciplinar, em especial, atendimento fisioterapêutico, a fim de otimizar função respiratória e funcional**, na forma prescrita no Id 163769788.

A parte autora comprovou, por laudo médico fundamentado, a imprescindibilidade dos aparelhos e materiais na forma prescrita por seu médico, consoante documentação constante Id 163769788.

Os pareceres emitidos pelo NATS, embora relevante em demandas que envolvam o direito à saúde, é de caráter facultativo e meramente opinativo, não vinculando as conclusões do Poder Judiciário em cada caso, devendo prevalecer o relatório médico circunstanciado confeccionado por profissional em atendimento do paciente.

Dessa forma, a autora necessita dos referidos aparelhos e materiais de forma urgente, não podendo o réu se furtar a disponibilizar e efetivamente promover a sua entrega de maneira a possibilitar seu acesso.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS HUMANOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO: ERRO MATERIAL. NOME DA MEDICAÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO FORTINI 400 G PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA CONHECIDA COMO DOENÇA CELÍACA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 18, TJPE. NECESSÁRIA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - O MÉDICO POSSUI RESPALDO TÉCNICO PARA ESCOLHA DO MEDICAMENTO QUE MAIS SE ADÉQUA AO PACIENTE DIANTE DE SUA PATOLOGIA E ESTADO CLÍNICO - HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE COMPROVADA. ARTIGO 196 DA CF/88 E SÚMULA 18 DO TJPE. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RESERVA DO POSSÍVEL. MULTA DE 200,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. 1 - Preliminar de ilegitimidade passiva: a responsabilidade questionada é solidária nos três níveis federados, aos quais cabe, em plano administrativo, as eventuais e consequentes compensações, de modo que não há repartição de competência entre os entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos. Rejeição. 2 - Preliminar de ofício: Constatado erro material na sentença que determinou o fornecimento de suplemento alimentar Nutren Active, ou Nutren Senior, ou Nutridrink ou Ensure, enquanto toda a demanda refere-se à Fortini 400 g, incluindo a tutela antecipada (fl. 18/19) concedida anteriormente e ratificada em sentença. Magistrado a quo fundamenta a sentença alegando a necessidade de se observar o prescrito pelo profissional de saúde (fl. 60v./61): "Portanto, não cabe ao Judiciário questionar a adequação de medicamento receitado por profissional que confirma sua necessidade". 3 - Diante da existência de erro material, cumpre ao Colegiado, de ofício, corrigir a imprecisão, de modo a conferir lógica e congruência entre os fatos apresentados e a

decisão, de modo que onde se lê: "Nutren Active, ou Nutren Senior, ou Nutridrink ou Ensure", leia-se "Fortini 400 g". 4 - Mérito: A paciente, menor impúbere, é acometido por doença celíaca, o que indica a necessidade do suplemento requerido pelo médico, profissional que possui capacidade técnica em decidir o que melhor atende ao paciente, diante de seu estado clínico e estágio de evolução da doença. 5 - Não pode Estado de Pernambuco quedar com sua obrigação de custear o tratamento médico requestado, uma vez que, como cediço, de acordo com a norma programática inscrita no art. 196, da CF/88, constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência constitucional indissociável do direito à vida. 6 - Vale enfatizar que o médico é o profissional técnico responsável por prescrever o melhor tratamento diante da patologia apresentada, como dessa forma procedeu, não podendo um protocolo terapêutico prevalecer diante do exame clínico detalhado da paciente, não representando tal conduta como escolha aleatória de marca. 7 - Não há violação à separação dos poderes quando o Judiciário intervém em questões de mérito administrativo com a intenção de garantir a observância ao princípio da legalidade, não possuindo o condão de malferir a chamada Teoria da Reserva do Possível, vez que o implemento dessas medidas destina-se, tão somente, a garantir um mínimo existencial, em respeito ao já mencionado princípio da dignidade da pessoa humana. 8 - Argumentos de indisponibilidade financeira ou necessidade de procedimento licitatório não elidem a responsabilidade imputada pelos termos constitucionais, existindo meios de solução do impasse. 9 - Quanto à alegação de não existir provas de tratamento alternativo, tenho que a obrigação estatal consiste na prestação da melhor medicação que atenda à necessidade do paciente com maior eficiência. 10 - Dúvida não há de que, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, comprovada a necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso. 11 - Apelo a que se nega provimento. Necessidade de correção do erro material da sentença, onde lê-se: Nutren Active, ou Nutren Senior, ou Nutridrink ou Ensure", leia-se "Fortini 400 g". (Apelação nº 0001511-94.2016.8.17.1110, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma do TJPE, Rel. Humberto Costa Vasconcelos Júnior. j. 07.12.2017, DJe 10.01.2018).

Agravo de Instrumento - Fornecimento de Medicamento - A Carta Magna, preocupada em garantir a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, tratou de incluir a saúde como um dos direitos previsto na Ordem Social, logrando impor ao Estado o dever de promover políticas sociais e econômicas que visem garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, sendo válido ressaltar que o texto constitucional, ao atribuir tal responsabilidade genericamente ao Estado, buscou assim abranger as pessoas jurídicas de direito público dos três níveis em que a Federação está organizada. Fornecimento do medicamento Imbruvica 140 mg e Suplementação oral sem sabor Nutridink Max e Nutren Senior. Laudos médicos e exames, apontando a patologia do paciente e a necessidade da utilização do medicamento, bem como dos suplementos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE. (Agravo de Instrumento nº 201700801816, 2ª Câmara Cível do TJSE, Rel. Ricardo Múcio Santana de A. Lima. j. 24.04.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE. ASTREINTES. FIXAÇÃO. EXORBITÂNCIA. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O direito postulado pelo autor/apelado se encontra disciplinado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, constando no rol dos direitos fundamentais insertos em seu art. 5º. Também um direito social insculpido em seu art. 196 ao dispor que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 2. Quanto à temática, o Judiciário precisa estar atento aos princípios da legalidade, da isonomia, da primazia de acesso à tutela jurisdicional, sem contudo, descurar-se do bem da vida e da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III), garantindo-se ao ser humano todas as condições necessárias para o seu bem estar em todas as vertentes, inclusive, quanto à saúde. 3. No caso em tela, a ação visa o fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair 150 mg), em razão da assistida ter sido diagnosticada com urticária crônica, sem resposta terapêutica a anti-histamínicos, com indicação de uso do

referido medicamento, sob pena de agravamento da doença, consoante laudo subscrito pela médica especialista, o que impõe sua aquisição pela Fazenda Pública/Apelante. 4. O medicamento objeto da lide não podem ser recusado pelo Estado sob o argumento de não constar no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do SUS, porquanto sendo normas de inferior hierarquia, não podem prevalecer em relação ao direito constitucional à saúde e à vida. 5. Necessária a limitação da periodicidade da multa diária, consoante possibilita o § 1º do art. 537, do Código de Processo Civil, com o intuito de impedir que o descumprimento da decisão judicial por longo tempo ocasione eventual enriquecimento ilícito, razão pela qual fixa-se em R$ 500,00 (quinhentos reais), com periodicidade de 30 (trinta) dias. 6. Quando a aquisição do fármaco exige processo de compra com observância de legislação própria (Lei 8.666/93), tem-se que o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias se mostra razoável para que a parte Apelante cumpra a obrigação de fazer imposta. 7. Provimento parcial do recurso. (Apelação nº 0800043-93.2016.8.01.0015, 2ª Câmara Cível do TJAC, Rel. Roberto Barros. j. 04.12.2018, Publ. 05.12.2018).

O direito à saúde, no âmbito internacional, está, pois, incluso no rol exemplificativo dos direitos humanos, e, na ordem constitucional, listado como direito fundamental.

Ainda, as ações e serviços públicos de saúde regem-se pelo princípio do atendimento integral, disposto no art. 198, inc. II da Carta Constitucional, compreendido sob a nuance de que não há moléstia excluída do dever de cobertura do Estado, que deve assegurar ao indivíduo atendimento à saúde de maneira ampla e completa (integral).

Sobre o tema, pertinentes as lições de ANDRÉ RAMOS TAVARES, in verbis:

As ações e serviços públicos de saúde subsumem-se ao princípio do atendimento integral (art. 198, II), que é diverso do já mencionado acesso universal. Este se refere ao direito que, no caso, é atribuído a qualquer pessoa. Já o atendimento integral refere-se ao próprio serviço, que, no caso, deve abranger todas as necessidades do ser humano relacionadas à saúde. Portanto, não só todos têm direito à saúde como esta deve ser prestada de maneira completa, sem exclusões de doenças ou patologias, por dificuldades técnicas ou financeiras do Poder Público. Não é permitido a este esquivar-se da prestação da saúde em todos os setores.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."(CF, 1988).

"Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;"TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. Rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 2012.

Cumpre esclarecer que provimentos jurisdicionais dessa natureza não violam o princípio da separação dos poderes. O Poder Judiciário não pretende imiscuir-se no papel da administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, busca o Judiciário dar efetividade mínima à norma inserta no art. 196 da Lei Maior e desse mister não pode se omitir.

Assim, sempre que houver risco concreto de lesão ao direito fundamental à saúde de um indivíduo, diante da omissão do poder público em assegurar o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, justifica-se a intervenção judicial.

No mais, encontra-se em discussão o direito maior a ser tutelado, que é a vida, que não pode ser ponderado com outros direitos de natureza infraconstitucional, notadamente com normas que instituem burocracias para o atendimento digno à população necessitada.

Além disso, eventuais problemas políticos ou orçamentários não podem obstaculizar a implementação do direito previsto constitucionalmente, eis que as políticas de saúde pública devem se amoldar às necessidades da população, mormente da carente de recursos financeiros, e não o contrário.

Forte em tais argumentos, a procedência do pedido é corolário lógico.

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, **julgo procedente** o pedido, confirmando a tutela antecipada deferida ao Id 164085716, para determinar ao **Município de Correntes** que forneça o tratamento de *home care* ora postulado, consoante indicação médica, com aspirador portátil no domicílio da senhora CÍCERA SALUSTRIANO DE JESUS, bem como todo o material descartável utilizado na aspiração (luva estéril, sonda de aspiração, soro fisiológico, gaze, etc.) e acompanhamento de equipe multidisciplinar, em especial, atendimento fisioterapêutico, a fim de otimizar função respiratória e funcional da enferma, na forma e apresentação prescrita por médico, de maneira gratuita e ininterrupta durante todo o tratamento, assinalando-lhe o prazo máximo de 05 (cinco) dias para efetivo fornecimento, **sob pena adoção de medidas constritivas de valores suficientes para aquisição dos equipamentos e materiais necessários ao tratamento de saúde da substituída processual.**

Ressalto que, em caso de cumprimento de sentença, a autora deverá **apresentar três orçamentos do medicamento, bem como juntar aos autos nota fiscal da compra efetuada no prazo de 10 dias contados do levantamento do alvará judicial**, nos termos do enunciado 55 e 56 do CNJ:

> ***ENUNCIADO Nº 55 CNJ:*** *O levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas periódica.*
>
> ***ENUNCIADO Nº 56 CNJ****: Havendo depósito judicial ou sequestro de verbas (Bacenjud)) para aquisição de medicamentos, produto ou serviço, antes da apreciação do pedido, deve-se exigir da parte a apresentação prévia de até 3 (três) orçamentos, exceto nas hipóteses de complexa definição de custos (cirurgias, internações e fornecimento de insumos de uso hospitalar), em que outros parâmetros poderão ser observados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)*

Fica **autorizado o bloqueio do valor dos equipamentos e materiais, levando em consideração o menor orçamento apresentado**, no caso de descumprimento da obrigação pelo Município de Correntes, no prazo fixado de 10 dias.

Oportuno registrar que a manutenção no fornecimento da medicação fica condicionada **à apresentação de relatório médico com ratificação da necessidade/eficácia do equipamento e materiais a cada 120 (cento e vinte) dias ao requerido**.

> ***ENUNCIADO Nº 02 CNJ****: Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)*

Custas pelo requerido.

Sem condenação em honorários.[1] (file:///C:/Users/Tdfi/Documents/THIAGO%20FIALHO/Senten%C3%A7as%20C%C3%ADveis%20-%20Dra.%20Ol%C3%ADvia/Senten%C3%A7as%202025/Senten%C3%A7a%20-%20ACP%20Medicamentos%20-%20Proced%C3%AAncia%20-%20Processo%20n%C2%BA%2099-88.2024.8.17.2520.doc#_ftn1)

Após o trânsito em julgado, em não havendo requerimento de cumprimento de sentença, **arquive-se**.

Havendo a interposição de recurso de apelação, considerando que não há mais juízo de admissibilidade neste grau de jurisdição (art. 1.010 §3º do Código de Processo Civil), **intime-se** a parte recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Apresentadas preliminares nas contrarrazões acerca de matérias decididas no curso da lide que não comportavam recurso de agravo de instrumento, **intime-se** a parte contrária para se manifestar especificamente sobre esse ponto, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.009, §2º, do Código de Processo Civil).

Escoado o prazo sem manifestação, após certificação pelo cartório, ou juntadas as contrarrazões sem preliminares ou sobre estas já tendo a parte contrário se manifestado, **remetam-se** os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com nossas homenagens**.**

Nos termos da Recomendação nº 03/2016-CM/TJPE, atribuo ao presente ato, assinado, força de MANDADO / OFÍCIO, para fins de possibilitar o seu célere cumprimento, em consagração ao princípio constitucional da razoável duração do processo, servindo a segunda via como instrumento hábil para tal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Correntes/PE, 02 de abril de 2025.

OLÍVIA ZANON DALL'ORTO LEÃO

JUÍZA DE DIREITO

TDF

---

[1] (file:///C:/Users/Tdfi/Documents/THIAGO%20FIALHO/Senten%C3%A7as%20C%C3%ADveis%20-%20Dra.%20Ol%C3%ADvia/Senten%C3%A7as%202025/Senten%C3%A7a%20-%20ACP%20Medicamentos%20-%20Proced%C3%AAncia%20-%20Processo%20n%C2%BA%2099-88.2024.8.17.2520.doc#_ftnref1) Art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Assinado eletronicamente por: OLIVIA ZANON DALLORTO
07/04/2025 13:12:23
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 199836110

25040713122359100000194705051

IMPRIMIR GERAR PDF